

1505852-61.2019.8.26.0002

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Ana Lucia Siqueira de Figueiredo

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional II - Santo Amaro

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/01/2022

... para consumo próprio e de tráfico de drogas, sob pena de se ter a própria revogação, contra ordem, da norma penal incriminadora. Precedentes. 2. O objeto jurídico tutelado pela norma do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 é a saúde pública, e não apenas a do usuário, visto que sua conduta atinge não somente a sua esfera pessoal, mas toda a coletividade, diante de potencialidade ofensiva ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional II - Santo Amaro

1ª Vara Criminal

Av. Adolfo Pinheiro nº 1992, São Paulo-SP - cep 04734-003

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1505852-61.2019.8.26.0002 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505852-61.2019.8.26.0002

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3102433/2019 - 47º D.P. CAPAO

REDONDO, 7586558 - 47º D.P. CAPAO REDONDO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DAVI ANDRADE DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Lucia Siqueira de Figueiredo

Vistos.

DAVI ANDRADE DA SILVA, já qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 28, "caput", da Lei 11.343/06, porque, nas circunstâncias de tempo e local descritas na denúncia, no dia 22 de setembro de 2019, por volta das 11h30, na Rua Celorico de Basto, altura do nº 314, bairro Capão Redondo, nesta cidade e comarca, trazia consigo, para seu consumo pessoal, uma porção de Cannabis sativa L, popularmente conhecida como cânhamo ou maconha, droga sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, pesando, aproximadamente, 0.8 g (oito decigramas), conforme auto de exibição e apreensão e laudo de exame químico toxicológico.

Narra a denúncia que policiais militares, em atendimento a ocorrência referente a furto de veículo, abordaram o automóvel ocupado pelo acusado e, durante a revista pessoal, localizaram em seu poder uma porção da droga popularmente conhecida como "maconha". Considerando a natureza e a quantidade das drogas apreendida e a

condição de usuário assumida pelo acusado, verifica-se que ele as possuía para seu consumo pessoal.

Sem direito, o réu, aos benefícios da Lei nº 9.099/95, o Ministério Público ofereceu denúncia. Pelas razões expostas na decisão de fls. 69, os autos foram redistribuídos como processo afeto ao Juízo Comum e a denúncia recebida em 28 de agosto de 2020 (fls. 69). O réu foi citado pessoalmente (fls. 88). Sobreveio defesa escrita por seu defensor dativo (fls. 103/104), contudo, sem alcançar a absolvição sumária (fls. 105). Durante a instrução, foi ouvida uma testemunha. O réu quedou-se revel (fls. 157) e não foi interrogado. Em debates, o Ministério Público insistiu na condenação nos exatos termos da denúncia, ao passo que a Defesa, por memoriais, requereu a absolvição por atipicidade de conduta e por insuficiência de provas e, subsidiariamente, aplicação da sanção prevista no artigo 28 da Lei 11.346/06.

É o relatório, decido.

A presente ação penal é procedente.

A prova da materialidade da infração restou comprovada pelo auto de exibição/apreensão (fls. 05), pelo laudo de exame químico toxicológico (fls. 59/61), bem como pela prova oral.

A autoria é certa.

Com efeito, na fase policial, o réu optou por se manifestar apenas em juízo. Em juízo, quedou-se revel.

A testemunha Yuri da Silva Domingues, na fase policial, disse que estava em atendimento junto com seu companheiro de farda a uma ocorrência referente a furto de veículo quando abordaram o automóvel ocupado pelo réu e, durante a revista pessoal, localizaram em seu poder uma porção da droga conhecida como "maconha". Em juízo, repisou o quanto dito anteriormente, confirmando a abordagem do veículo em que o réu se encontrava e, em revista pessoal, foi encontrado em poder do réu a droga apreendida.

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Fabio Ramazzotti Soliano, na fase policial.

Como se nota, o depoimento do policial militar corrobora os exatos termos da denúncia. Lembre-se que o policial militar não teria motivo algum para incriminar o acusado até porque não o conhecia, razão pela qual não há motivo para desacreditar o depoimento.

Filho-me ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça contrário à aplicação do princípio da insignificância.

Confira-se:

"1. Independente da quantidade de drogas apreendidas, não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de porte de substância entorpecente para consumo próprio e de tráfico de drogas, sob pena de se ter a própria revogação, contra legem, da norma penal incriminadora. Precedentes. 2. O objeto jurídico tutelado pela norma do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 é a saúde pública, e não apenas a do usuário, visto que sua conduta atinge não somente a sua esfera pessoal, mas toda a coletividade, diante de potencialidade ofensiva do delito de porte de entorpecentes. 3. Para a caracterização do delito descrito no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, não se faz necessária a ocorrência de efetiva lesão ao bem jurídico protegido, bastando a realização da conduta proibida para que se presuma o perigo ao bem tutelado. Isso, porque, ao adquirir droga para seu consumo, o usuário realimenta o comércio nefasto, pondo em risco a saúde pública e sendo fator decisivo na difusão dos tóxicos. 4. A reduzida quantidade de drogas integra a própria essência do crime de porte de substância entorpecente para consumo próprio, visto que, do contrário, poder-se-ia estar diante da hipótese do delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006" (RHC nº 37.094/MG, 6º Turma, Rel. Min. Rogério Schietti, Dje 17.11.2014, VU).

Este também é o atendimento do C. Supremo Tribunal Federal:

"II A aplicação do princípio da insignificância de modo a tornar a conduta atípica exige sejam preenchidos, de forma concomitante, os seguintes requisitos: (i) mínima ofensiva da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) relativa inexpressividade

da lesão jurídica. III- No caso sob exame, não há falar em ausência de periculosidade social da ação, uma vez que o delito de porte de entorpecente é crime de perigo presumido. IV- É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos relacionados a entorpecentes. V- A Lei 11.343/2006, no que se refere ao usuário, optou por abrandar as penas e impor medidas de caráter educativo, tendo em vista os objetos visados, quais sejam: a prevenção do uso indevido de drogas, a atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas. VI- Nesse contexto, mesmo que se trate de porte de quantidade ínfima de droga, convém que se reconheça a tipicidade material do delito para o fim de reeducar o usuário e evitar o incremento do uso indevido de substância entorpecente. VII- Habeas Corpus prejudicado" (HC nº 102.940/ES, 1º Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado de 15.02.2011, VU). Assim, embora se trate de porte de quantidade pequena de droga, convém reconhecer a tipicidade material do delito para o fim de reeducar o usuário e evitar o incremento do uso indevido de substância entorpecente. Entendo que não há falar em inconstitucionalidade do artigo 28 em questão sob a alegação de que o dano seria pessoal, visto que o consumo de droga incentiva que mais pessoas a usem, gerando um problema de saúde pública que o Estado não está pronto para lidar, o que enseja a tipificação penal. Passo a dosar a reprimenda. Diante da pouca potencialidade lesiva da droga apreendida, entendo suficiente a aplicação da medida de advertência sobre os efeitos nefastos do entorpecente. Ante o exposto, julgo procedente a presente ação penal e condeno DAVI ANDRADE DA SILVA como incurso no artigo 28 da Lei 11.343/06 e aplico-lhe à medida de advertência. Após o trânsito em julgado para as partes, realize-se a audiência de advertência. Comunique-se ao Cartório Distribuidor, ao IIRGD e ao TRE (capítulo V, item 23, das NSCGJ).

São Paulo, 26 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA